

LAURA GEORGINA YDRACH VIVONI DEMANDANTE VS	CIVIL NÚM.: SJ2025CV11524
JOHN O'GRADY, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEMANDADO	SALA : 907 SOBRE : LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

MINUTA

A la Vista de Interdicto Preliminar comparece la Sra. Laura Georgina Ydrach Vivoni representada por la **Lcda. Laura G. Rechani Ydrach** y el **Lcdo. Carlos Rechani Gil De La Madrid**. Representado por derecho propio comparece el **Sr. John O'Grady**; en representación del Municipio de San Juan comparece la **Lcda. Diorangelis Santos Rivera** y en representación de Luma Energy comparece el **Lcdo. Edwin Rivera Pérez**.

Llamado el caso de epígrafe y, a preguntas del Tribunal el licenciado Rechani Gil De la Madrid indicó que no ha presentado moción asumiendo representación legal, no obstante, comparece en apoyo a la parte demandante ya que la parte demandada solo habla el idioma inglés.

Se instruye al licenciado Rechani Gil De la Madrid a presentar la correspondiente moción asumiendo representación legal.

El Tribunal hace constar que los procedimientos en el Tribunal se llevan a cabo en el idioma español, no obstante, siendo este el primer señalamiento se permite que sea en inglés y español. De haber otro señalamiento la parte demandada tendrá que contratar un traductor u interprete. Se permite, por el día de hoy, que el licenciado Gil De la Madrid le traduzca los procedimientos a la parte demandada.

A preguntas del Tribunal, la licenciada Rechani Ydrach informó que las partes dialogaron y llegaron a un acuerdo, no obstante, solicitó una vista de seguimiento para el cumplimiento del mismo.

El Tribunal hace constar que el presente caso es uno sobre un injunction estatutario y el acuerdo va constar en la sentencia, no obstante, no hay reparo en conceder una vista de seguimiento en el caso.

Las partes llegaron al siguiente acuerdo:

- Se informó que la parte demandada va a remover la plataforma que colinda con la pared divisoria de las propiedades.

- La parte demandada accedió a incluir un sistema de seguridad de navajas cortantes, a su costo, en la pared.
- Los trabajos se deberán llevar a cabo en un término de 90 días.

Luego de informar el acuerdo alcanzado, el Sr. John O'Grady es debidamente juramentado y este indicó que esta de acuerdo con el lo informado. Explicó que solicitó el término de 90 días para poder cumplir con el acuerdo ya que tiene que contratar un contratista para ello.

El Tribunal instruye a la parte demandada a cumplir con el término establecido y, de necesitar tiempo adicional deberá presentar las razones de la solicitud de la prórroga mediante moción con copia a la parte demandante. Se le apercibe a la parte demandada que el incumplimiento con el término establecido y de no solicitar una prórroga oportunamente se podrá encontrar en desacato con las órdenes del Tribunal.

Por otro lado, el licenciado Rivera informó que su representado fue citado con copia de la demanda y pudieron investigar y visitar la propiedad. Que se plantea un asunto estatutario por falta de permisos de una construcción. Que cuando visitaron la propiedad surgió una preocupación de la servidumbre porque se entiende que se llevó a cabo la construcción sin los permisos correspondientes, lo cual, incluye un área de piscina. Que hará las notificaciones de rigor, según los reglamentos, en cuanto a la invasión de derecho de servidumbre y la situación de peligrosidad. No obstante, va a dialogar el asunto en el día de hoy con el Sr. O'Grady.

El Tribunal hace constar que el área de la piscina esta alegada en la demanda, no obstante, del acuerdo alcanzado en el día de hoy no se mencionó la piscina. Se puede dejar abierto la posibilidad de que el Municipio de San Juan no renuncia el derecho que le asiste de intervenir con la construcción en la propiedad si entiende que le corresponde.

En cuanto al Municipio de San Juan, la licenciada Santos explicó que no participaron del acuerdo, no obstante, entiende que la demolición de la estructura conlleva un proceso administrativo, sin contar con las multas administrativas que la parte demandada aún no ha pagado. Que entiende que el trámite afectaría el término de los 90 días concedidos a la parte demandada.

Página 3
SJ2025CV11524
20 de enero de 2026

Que en el caso faltan partes indispensables ya que las partes que concedieron los permisos de construcción no son parte del pleito.

El licenciado Rechani Gil De la Madrid señaló que no esta de acuerdo con la falta de parte indispensable en este caso, porque no se esta impugnando un permiso, que en este caso se va a derrumbar la estructura que estuvo mal y no tenía permiso de construcción.

El Tribunal le traduce lo discutido por la licenciada Santos al señor O ‘Grady y los trámites que tiene que llevar a cabo.

Debidamente juramentada, la Sra. Laura Georgina Ydrach Vivoni indicó que esta de acuerdo con lo informado.

Luego de las partes presentar sus argumentos, el Tribunal dispone lo siguiente:

- Se va a dictar sentencia en los términos discutidos en el día de hoy.
- Se reserva el derecho de Luma Energy y del Municipio de San Juan de llevar aquellas acciones que entiendan necesarias relacionadas con las construcciones en la propiedad.

NOTA: La vista comenzó a las 9:38 a.m. y concluyó a las 9:58 a.m. Los procedimientos fueron grabados mediante el sistema Digital Court Recorder (DCR).

JUEZ: HON. IRIS L. CANCIO GONZÁLEZ
NOMBRE SECRETARIO (A) SERVICIOS A SALA
(O) SECRETARIO (A) AUXILIAR DEL TRIBUNAL
VIDEOCONFERENCIA DCR
ENID DÍAZ RIOS
FECHA VISTA: 20 DE ENERO DE 2026

ALGUACIL: LUIS VÁZQUEZ BÁEZ
CERTIFICO: GRISELDA RODRIGUEZ COLLADO
SECRETARIO REGIONAL
POR: F/ENID DÍAZ RIOS/ SEC. SERV A SALA
FECHA TRANSCRIPCIÓN: 21 DE ENERO DE 2026

